2019年税务师《税法二》真题及答案（精编版）

一、单项选择题。（每题1.5分，每题的备选项中，只有1个最符合题意。）

1.居民纳税人方某一次性取得稿酬收入20000元，按现行个人所得税的相关规定，其预扣预缴个人所得税的应纳税所得额是（　　）元。

A.10000

B.11200

C.16000

D.20000

【答案】B

【解析】（1）居民个人取得稿酬所得，以收入减除费用后的余额为收入额，稿酬所得的收入额减按70%计算，以每次收入额为预扣预缴应纳税所得额。（2）每次收入4000元以上的，减除费用按照20%计算。

（3）预扣预缴的应纳税所得额=20000×（1-20%）×70%=11200（元）。

2.2019年某保险营销员取得不含税佣金收入37.5万元，假定不考虑其他附加税费、专项扣除和专项附加扣除，2019年该营销员应缴纳个人所得税（　　）元。

A.9480

B.16080

C.19080

D.28080

【答案】B

【解析】（1）保险营销员、证券经纪人取得的佣金收入，属于劳务报酬所得，以不含增值税的收入减除20%的费用后的余额为收入额，收入额减去展业成本以及附加税费后，并入当年综合所得，计算缴纳个人所得税。保险营销员、证券经纪人展业成本按照收入额的25%计算。

（2）收入额=375000×（1-20%）=300000（元）；展业成本=300000×25%=75000（元）；并入综合所得的金额=300000-75000=225000（元）。

（3）应缴纳个人所得税=（225000-60000）×20%-16920=16080（元）。

3.依据企业所得税的相关规定，下列所得按转让货物或资产的企业所在地确定所得来源地的是（　　）。

A.转让动产所得

B.销售货物所得

C.转让不动产所得

D.转让权益性投资资产所得

【答案】A

【解析】选项B：销售货物所得，按照交易活动发生地确定。选项C：转让不动产所得，按照不动产所在地确定。选项D：转让权益性投资资产所得，按照被投资企业所在地确定。

4.2018年1月甲企业以1000万元直接投资乙企业，取得其40%的股权。2019年10月甲企业将该股权全部转让，取得收入1200万元。股权转让时，乙企业累积的未分配利润200万元。甲企业该项投资业务的税务处理，正确的是（　　）。

A.甲企业该项投资业务的股息所得80万元

B.甲企业该项投资资产的转让所得120万元

C.甲企业转让该项股权应缴纳企业所得税50万元

D.甲企业投资成本1000万元在持股期间均摊扣除

【答案】C

【解析】（1）转让股权收入扣除为取得该股权所发生的成本后，为股权转让所得。（2）企业在计算股权转让所得时，不得扣除被投资企业未分配利润等股东留存收益中按该项股权所可能分配的金额。（3）股权转让所得=1200-1000=200（万元），甲企业该项投资业务应缴纳企业所得税=200×25%=50（万元）。

5.依据企业所得税的相关规定，下列关于收入确认的时间，正确的是（　　）。

A.接受捐赠收入，按照合同约定的捐赠日期确认收入的实现

B.特许权使用费收入，以实际取得收入的日期确认收入的实现

C.采取产品分成方式取得收入的，按照企业分得产品的日期确认收入的实现
D.股息、红利等权益性投资收益，以被投资方实际分红的日期确认收入的实现
【答案】C
【解析】选项 A：接受捐赠收入，按照实际收到捐赠资产的日期确认收入的实现。选项 B：特许权使用费收入，按照合同约定的特许权使用人应付特许权使用费的日期确认收入的实现。选项 D：股息、红利等权益性投资收益，除另有规定外，按照被投资企业股东会或股东大会作出利润分配或转股决定的日期，确认收入的实现。

6.非居民个人取得工资薪金所得的征收管理，下列说法正确的是（　　）。
A.依据综合所得税率表,按月代扣代缴税款
B.由扣缴义务人按月代扣代缴税款，不办理汇算清缴
C.扣缴义务人可将同期的工资薪金和股息红利所得合并代扣代缴税款
D.向扣缴义务人提供专项附加扣除信息的，可按扣除专项附加后的余额代扣税款
【答案】B
【解析】非居民个人取得工资、薪金所得，有扣缴义务人的，由扣缴义务人按月代扣代缴税款，不办理汇算清缴。

7.下列关于印花税纳税义务发生时间的说法，错误的是（　　）。
A.营业账薄在启用时贴花
B.房屋产权证在领受时贴花
C.购销合同在国外签订时贴花
D.产权转移书据在国内立据时贴花
【答案】C
【解析】印花税应当在书立或领受时贴花。具体是指，在合同签订时、账簿启用时和证照领受时贴花。如果合同是在国外签订，并且不便在国外贴花，应在将合同带入境时办理贴花纳税手续。

8.关于企业政策性搬迁相关资产计税成本的确定，下列说法正确的是（　　）。
A.企业搬迁过程中外购的固定资产，以购买价款和支付的相关税费作为计税成本
B.企业搬迁中被征用的土地，采取土地置换的，以换入土地的评估价值作为计税成本
C.企业简单安装即可继续使用的搬迁资产，以该项资产净值与安装费用合计数作为计税成本
D.企业需要大修理才能重新使用的搬迁资产，以该资产净值与大修理支出合计数作为计税成本

【答案】D
【解析】选项 A：外购的固定资产，以购买价款和支付的相关税费以及直接归属于使该资产达到预定用途发生的其他支出为计税基础。选项 B：企业搬迁中被征用的土地，采取土地置换的，换入土地的计税成本按被征用土地的净值以及该换入土地投入使用前所发生的各项费用支出，为该换入土地的计税成本。选项 C：企业搬迁的资产，简单安装或不需要安装即可继续使用的，在该资产重新投入使用后，就其净值按企业所得税法及其实施条例规定的该资产尚未折旧或摊销的年限，继续计提折旧或摊销。

9.2015 年甲公司出资 4000 万元投资 M 公司，取得其 40%的股权。2019 年甲公司从 M 公司撤资，取得收入 9000 万元，撤资时 M 公司未分配利润为 3000 万元。甲撤资应确定的应纳税所得额是（　　）万元。
A.3000
B.3800
C.5000
D.6000
【答案】B
【解析】投资企业从被投资企业撤回或减少投资，其取得的资产中，相当于初始出资的部分，应确认为投资收回；相当于被投资企业累计未分配利润和累计盈余公积按减少实收资本比例计算的部分，应确认为股息所得；其余部分确认为投资资产转让所得。甲撤资应确认的应纳税所得额=9000-4000-3000×40%=3800（万元）。

10.2016 年甲公司与乙公司签订股权转让协议，甲公司将所持丙公司 30%的股权转让给乙公司。2017 年丙公司股东大会审议通过股权转让协议；2018 年完成股权变更手续；2019 年乙公司付讫股权转让价款。甲公司该股权转让企业所得税收入确认的年度是（　　）。
A.2016 年

B.2017 年
C.2018 年
D.2019 年
【答案】C
【解析】企业转让股权收入，应于转让协议生效且完成股权变更手续时，确认收入的实现。

11.关于印花税的计税依据，下列说法正确的是（　　）。
A.财产保险合同以所保财产的金额为计税依据
B.融资租赁合同以合同所载租金总额为计税依据
C.易货合同以合同所载的换出货物价值为计税依据
D.建筑工程总承包合同以总承包合同金额扣除分包合同金额后的余额为计税依据
【答案】B
【解析】选项 A：财产保险合同的计税依据为支付（收取）的保险费金额，不包括所保财产的金额。选项 C：用以货换货方式进行商品交易签订的合同，是反映既购又销双重经济行为的合同，应看成签订了两份合同，应按合同所载的购、销金额合计数计税贴花。选项 D：建筑安装工程承包合同的计税依据为承包金额,不得扣除任何费用。

12.甲企业以本公司价值 1350 万元的股权和 150 万元货币资金为对价，收购乙企业 80%的经营性资产，该资产计税基础为 1000 万元。假设各方选择特殊性税务处理(不考虑其他税费),则乙企业应确认的资产转让所得是（　　）万元。
A.0
B.50
C.400
D.500
【答案】B
【解析】对于企业重组特殊性税务处理：交易中股权支付的部分，暂不确认有关资产的转让所得或损矩交易中非股权支付部分仍应在交易当期确认相应的资产转让所得或损失，并调整相应资产的计税基础。乙企业应确认的资产转让所得=［（1350+150）-1000］×［150/（1350+150）］=50（万元）。

13.依据非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法的规定，下列非金融机构属于消极非金融机构的是（　　）。
A.非营利组织
B.上市公司及其关联机构
C.正处于重组过程中的企业
D.上一公历年度内取得股息收入占其总收入 50%以上的机构
【答案】D
【解析】选项 ABC:不属于消极非金融机构。

14.依据企业所得税的相关规定，下列固定资产可以计提折旧的是（　　）。
A.闲置未用的仓库和办公楼
B.以经营租赁方式租入的生产设备
C.单独估价作为固定资产入账的土地
D.已提足折旧仍继续使用的运输工具
【答案】A
【解析】不得计算折旧扣除的固定资产：（1）房屋、建筑物以外未投入使用的固定资产；（2）以经营租赁方式租入的固定资产（选项 B）;（3）以融资租赁方式租出的固定资产；（4）已足额提取折旧仍继续使用的固定资产（选项 D）;（5）与经营活动无关的固定资产；（6）单独估价作为固定资产入账的土地（选项 C）;（7）其他不得计算折旧扣除的固定资产。

15.2019 年 10 月甲企业吸收合并乙企业，该业务符合特殊性税务处理相关条件。合并日乙企业净资产账面价值 1000 万元、公允价值 1200 万元，五年内尚未弥补的亏损为 60 万元。假设年末国家发行的最长期限国债利率为 4.5%,则甲企业可弥补的乙企业亏损限额是（　　）万元。
A.0
B.45
C.54

D.60
【答案】C
【解析】在特殊性税务处理情形下，被合并企业未超过法定弥补期限的亏损额可以结转到合并企业在限额内进行弥补，可由合并企业弥补的被合并企业亏损的限额=被合并企业净资产公允价值×截至合并业务发生当年年末国家发行的最长期限的国债利率=1200×4.5%=54（万元）。

16.下列用地行为，应缴纳城镇土地使用税的是（　　）。
A.宗教寺庙自用土地
B.市政休闲广场用地
C.农副产品加工用地
D.宜接用于农业生产土地
【答案】C
【解析】选项 ABD：免征城镇土地使用税。

17.计算个人所得税综合所得应纳税所得额时，下列支出不得扣除的是（　　）。
A.个人购买的互助型医疗保险支出
B.个人购买的税收递延型商业养老保险支出
C.个人缴付符合国家规定的企业年金支出
D.个人购买符合国家规定的商业健康保险支出
【答案】A
【解析】选项 BCD：属于依法确定的其他扣除，可以在计算个人所得税综合所得应纳税所得额时扣除。

18.下列工资、薪金所得，免征个人所得税的是（　　）。
A.年终加薪
B.劳动分红
C.退休人员再任职收入
D.外籍人员取得任职单位的非现金住房补贴
【答案】D
【解析】外籍个人以非现金形式或实报实销形式取得的住房补贴和伙食补贴，免征个人所得税，但外籍个人以现金形式取得的住房补贴和伙食补贴不属于免征个人所得税的项目。

19.国际公认的常设机构利润范围的确定方法是（　　）。
A.归属法
B.分配法
C.核定法
D.控股法
【答案】A
【解析】国际公认的常设机构利润范围的确定一般采用归属法和引力法。

20.个人下列公益救济性捐赠,以其申报的应纳税所得额 30%为限额扣除的是（　　）。
A.通过县政府对贫困地区的捐赠
B.对中国教育发展基金会的捐赠
C.对公益性青少年活动场所的捐赠
D.对中国老龄事业发展基金会的捐赠
【答案】A
【解析】选项 BCD:准予在个人所得税税前 100%（全额）扣除。

21.个人领取年金的下列方式，适用税率错误的是（　　）。
A.年金按月领取的，适用月度税率表
B.年金按季领取的，适用月度税率表
C.年金按年领取的，适用综合所得税率表
D.因出国定居一次性领取年金的，适用月度税率表

【答案】D
【解析】选项 D：个人因出境定居而一次性领取的年金个人账户资金，或个人死亡后，其指定的受益人或法定继承人一次性领取的年金个人账户余额，适用综合所得税率表计算纳税。对个人除上述特殊原因外，一次性领取年金个人账户资金或余额的，适用月度税率表计算纳税。

22. 依据个人所得税的相关规定，个人转让股权所得的主管税务机关是（　　）。
A. 交易行为发生地税务机关
B. 新股东户籍所在地税务机关
C. 原股东经常居住地税务机关
D. 股权变更企业所在地税务机关
【答案】D
【解析】选项 D：个人股东股权转让所得个人所得税以发生股权变更企业所在地税务机关为主管税务机关。

23. 下列关于房产税房产原值的说法，正确的是（　　）。
A. 计征房产税的房产原值不包括电梯、升降机
B. 计征房产税的房产原值包括电力、电讯、电缆导线
C. 改建原有房屋的支出不影响计征房产税的房产原值
D. 计征房产税的房产原值不包括会计上单独核算的中央空调
【答案】B
【解析】选项 AB：房产原值包括与房屋不可分割的各种附属设备或一般不单独计算价值的配套设施。主要有电力、电讯、电缆导线；电梯、升降机、过道、晒台等。选项 C：对原有房屋进行改建、扩建的，要相应增加房屋的原值。选项 D：凡以房屋为载体，不可随意移动的附属设备和配套设施，如给排水、采暖、消防、中央空调等，无论在会计核算中是否单独记账与核算，都应计入房产原值，计征房产税。

24. 关于城镇土地使用税的征收管理，下列说法正确的是（　　）。
A. 纳税人新征用的非耕地，自批准征用之月起缴纳城镇土地使用税
B. 纳税人新征用的土地，必须于批准新征用之日起 15 日内申报登记
C. 城镇土地使用税按年计算，分期缴纳，纳税期限由市级人民政府确定
D. 在同一省范围内，纳税人跨地区使用土地的，由省级税务局确定纳税地点
【答案】D
【解析】选项 A：纳税人新征用的非耕地，自批准征用次月起缴纳城镇土地使用税。选项 B：纳税人新征用的土地，必须于批准新征用之日起 30 日内申报登记。选项 C：城镇土地使用税按年计算，分期缴纳。缴纳期限由省、自治区、宜辖市人民政府确定（非市级人民政府）。

25. 关于契税征收管理，下列说法正确的是（　　）。
A. 契税在纳税人所在地的征收机关缴纳
B. 办理契税纳税申报时，必须提供销售不动产发票
C. 契税的纳税义务发生时间为取得土地、房屋权属证书的当天
D. 纳税人应当自纳税义务发生之日起 10 日内，向契税征收机关办理纳税申报
【答案】D
【解析】选项 A：契税在土地、房屋所在地的征收机关缴纳。选项 B：购买新建商品房的纳税人在办理契税纳税申报时，由于销售新建商品房的房地产开发企业已办理注销税务登记或者被税务机关列为非正常户等原因，致使纳税人不能取得销售不动产发票的，税务机关在核实有关情况后应予受理。选项 C：契税的纳税义务发生时间是纳税人签订土地、房屋权属转移合同的当天，或者纳税人取得其他具有土地、房屋权属转移合同性质凭证的当天。

26. 农村居民张某 2019 年 1 月经批准，在户口所在地占用耕地 2500 平方米，其中 2000 平方米用于种植中药材，500 平方米用于新建住宅。该地区耕地占用税税额为每平方米 30 元。张某应缴纳耕地占用税（　　）。
A. 7500
B. 15000
C. 37500
D. 75000
【答案】A

【解析】农村居民在规定用地标准内占用耕地新建自用住宅，按照当地适用税额减半征收耕地占用税。张某新建住宅应缴纳的耕地占用税=500×30×50%=7500（元）。占用 2000 平方米耕地种植中药材，不征收耕地占用税。

27.跨国从事表演的艺术家，其所得来源地税收管辖权判定标准是（　　）。
A.停留时间标准
B.固定基地标准
C.所得支付者标准
D.演出活动所在地标准
【答案】D
【解析】对于跨国从事演出、表演或者参加比赛的演员、艺术家和运动员取得的所得，国际上通行的做法是：均由活动所在国行使收入来源地管辖权征税。

28.下列车辆中，可免征车船税的是（　　）。
A.电车
B.客货两用车
C.半挂牵引车
D.纯电动商用车
【答案】D
【解析】免征车船税的新能源汽车是指纯电动商用车（选项 D）、插电式（含增程式）混合动力汽车、燃料电池商用车。

29.关于预约定价安排的管理和监控，下列说法正确的是（　　）。
A.预约定价安排采取五分位法确定价格或者利润水平
B.预约定价安排签署前，税务机关和企业均可暂停、终止预约定价安排程序
C.预约定价安排执行期间，主管税务机关与企业发生分歧，应层报国家税务总局协调
D.预约定价安排执行期间，企业发生影响预约定价安排的实质性变化，应当在发生变化之日起 60 日内书面报告主管税务机关
【答案】B
【解析】选项 A：预约定价安排采用四分位法确定价格或者利润水平，在预约定价安排执行期间，如果企业当年实际经营结果在四分位区间之外，税务机关可以将实际经营结果调整到四分位区间中位值。选项 C：预约定价安排执行期间，主管税务机关与企业发生分歧的，双方应当进行协商。协商不能解决的，可以报上一级税务机关协调；涉及双边或者多边预约定价安排的，必须层报国家税务总局协调。选项 D：预约定价安排执行期间，企业发生影响预约定价安排的实质性变化，应当在发生变化之日起 30 日内书面报告主管税务机关，详细说明该变化对执行预约定价安排的影响，并附送相关资料。

30.符合条件的非营利组织取得下列收入，免征企业所得税的是（　　）。
A.从事营利活动取得的收入
B.因政府购买服务而取得的收入
C.不征税收入孳生的银行存款利息收入
D.按照县级民政部门规定收取的会费收入
【答案】C
【解析】非营利组织取得的下列收入为免税收入：①接受其他单位或者个人捐赠的收入；②除税法规定的财政拨款以外的其他政府补助收入，但不包括因政府购买服务而取得的收入；③按照省级以上民政、财政部门规定收取的会费；④不征税收入和免税收入孳生的银行存款利息收入；⑤财政部、国家税务总局规定的其他收入。所以只有选项 C 符合规定。

31.在 2021 年 12 月 31 日前，居民个人取得股票期权等股权激励的个人所得税处理正确的是（　　）。
A.并入当年综合所得计算纳税
B.不作为应税所得征收个人所得税
C.不并入当年综合所得，全额单独适用综合所得税率计算纳税
D.不并入当年综合所得，单独适用综合所得税率按月份数分摊计算纳税
【答案】C

【解析】居民个人取得股票期权、股票增值权、限制性股票、股权奖励等股权激励，符合规定的相关条件的，在 2021 年 12 月 31 日前，不并入当年综合所得，全额单独适用综合所得税率表，计算纳税。

32.居民个人的下列所得，不并入综合所得计税的是（　　）。
A.稿酬所得
B.劳务报酬所得
C.财产租赁所得
D.工资薪金所得
【答案】C
【解析】综合所得包含工资薪金所得、劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得。

33.企业发生的广告费，下列所得税处理正确的是（　　）。
A.酒类制造企业的广告费，不得在税前扣除
B.医药销售企业的广告费，不超过当年销售收入 30%的部分准予税前扣除
C.企业筹建期间发生的广告费，可按实际发生额计入筹办费，按有关规定在税前扣除
D.签订广告分摊协议的关联企业，计算税前可扣除的广告费，只能在关联企业之间平均扣除
【答案】C
【解析】选项 A：烟草企业的烟草广告费和业务宣传费支出，一律不得在计算应纳税所得额时扣除，酒类制造企业的广告费可以限额在税前扣除。选项 B：对化妆品制造与销售、医药制造和饮料制造（不含酒类制造）企业发生的广告费和业务宣传费支出,不超过当年销售（营业）收入 30%的部分，准予扣除；超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。选项 D：对签订广告费和业务宣传费分摊协议的关联企业，其中一方发生的不超过当年销售（营业）收入税前扣除限额比例内的广告费和业务宣传费支出可以在本企业扣除，也可以将其中的部分或全部按照分摊协议归集至另一方扣除。

34.企业在年度中间终止经营活动，办理企业所得税汇算清缴的时间是（　　）。
A.自清算完成之日起 30 天内
B.自注销营业执照之前 30 日内
C.自终止实际经营之日起 60 日内
D.自人民法院宣告破产之日起 15 日内
【答案】C
【解析】企业在年度中间终止经营活动的，应当自实际经营终了之日起 60 日内，向税务机关办理当期企业所得税汇算清缴。

35.依据企业所得税的相关规定,当企业分立事项采取一般性税务处理方法时,分立企业接受资产的计税基础是(　　)。
A.被分立资产的公允价值
B.被分立资产的账面净值
C.被分立资产的账面原值
D.被分立资产的评估价值
【答案】A
【解析】企业分立，一般性税务处理方法下，分立企业应按公允价值确认接受资产的计税基础。

36.依据企业所得税的相关规定，符合条件的非营利性组织取得的下列收入，应缴纳企业所得税的是（　　）。
A.接受社会捐赠的收入
B.因政府购买服务取得的收入
C.按照省以上民政、财政部门规定收取的会费收入
D.不征税收入、免税收入孳生的银行存款利息收入
【答案】B
【解析】非营利组织的下列收入为免税收入：
（1）　接受其他单位或者个人捐赠的收入。
（2）　除财政拨款以外的其他政府补助收入，但不包括因政府购买服务而取得的收入。
（3）　按照省级以上民政、财政部门规定收取的会费。
（4）　不征税收入和免税收入孳生的银行存款利息收入。
（5）　财政部、国家税务总局规定的其他收入。

37.依法需要办理登记的应税车辆，纳税人自行申报缴纳车船税的地点是（　　）。
A.车辆登记地
B.车辆购置地
C.单位的机构所在地
D.个人的经常居住地
【答案】A
【解析】车船税的纳税地点为车船登记地或者车船税扣缴义务人所在地。依法不需要办理登记的车船，车船税的纳税地点为车船的所有人或者管理人所在地。

38.2019年8月，某房地产公司采取基价并实行超基价分成方式委托销售开发产品，假设截止当年12月31日,房地产公司、中介公司与购买方三方共签销售合同的成交额为5000万元，其中房地产公司获得基价、超基价分成额分别为4200万元和500万元。房地产公司企业所得税的应税收入是（　　）万元。
A.4200
B.4500
C.4700
D.5000
【答案】D
【解析】房地产开发企业采取基价（保底价）并实行超基价双方分成方式委托销售开发产品的，属于由开发企业与购买方签订销售合同或协议，或开发企业、受托方、购买方三方共同签订销售合同或协议的，如果销售合同或协议中约定的价格高于基价，则应按销售合同或协议中约定的价格计算的价款于收到受托方已销开发产品清单之日确认收入的实现。

39.下列与境外所得税相关的支出，能作为“可抵免境外所得税税额”的是（　　）。
A.企业错误使用境外所得税法不应缴纳而实际缴纳的税额
B.已经免征我国企业所得税的境外所得负担的境外所得税
C.因少缴或迟缴境外所得税而追加的利息、滞纳金或罚款
D.企业来源于中国境外所得依照中国境外税收法规计算而缴纳税额
【答案】D
【解析】选项ABC：不应作为可予抵免境外所得税税额。不应作为可抵免境外所得税税额的情形：
1.按照境外所得税法律及相关规定属于错缴或错征的境外所得税税款。
2.按照税收协定规定不应征收的境外所得税税款。
3.因少缴或迟缴境外所得税而追加的利息、滞纳金或罚款。
4.境外所得税纳税人或者其利害关系人从境外征税主体得到实际返还或补偿的境外所得税税款。
5.按照我国《企业所得税法》及其实施条例规定，已经免征我国企业所得税的境外所得负担的境外所得税税款。
6.按照国务院财政、税务主管部门有关规定已经从企业境外应纳税所得额中扣除的境外所得税税款。

二、多项选择题。（每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
40.下列居民企业中，不得核定征收企业所得税的有（　　）。
A.小额贷款公司
B.上市公司
C.担保公司
D.进出口代理公司
E.专门从事股权（股票）投资业务的企业
【答案】ABCE
【解析】选项D：可以核定征收企业所得税。

41.依据企业所得税的相关规定，下列企业中属于非居民企业的有（　　）。
A.实际管理机构在法国，向中国境内企业销售机械的法国企业
B.实际管理机构在美国，在中国境内开采石油资源的美国企业
C.实际管理机构在韩国，在中国境内提供建筑劳务的韩国企业

D.实际管理机构在中国大陆，在香港从事食品加工的香港企业
E.实际管理机构在英国，向中国境内提供专利使用权的英国企业
【答案】ABCE
【解析】选项 D：实际管理机构在境内，属于居民企业。

42.下列支出中，可全额在企业所得税前扣除的有（　　）。
A.航空企业的空中保卫员训练费用
B.核力发电企业的操纵员培训费用
C.符合条件的软件企业的职工培训费用
D.高新技术企业的研发人员培训费用
E.技术先进型服务企业的职工教育费用
【答案】ABC
【解析】选项 A：航空企业实际发生的飞行员养成费、飞行训练费、乘务训练费、空中保卫员训练费等空勤训练费用，根据规定，可以作为航空企业运输成本在税前扣除。选项 B：核力发电企业为培养核电厂操纵员发生的培养费用，可作为企业的发电成本在税前扣除。选项 C：符合条件的软件企业发生的职工教育经费中的职工培训费用，可以全额在税前扣除。选项 DE：发生的职工教育经费支出，不超过工资薪金总额 8%的部分，准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除；超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除。

43.下列合同中，按“产权转移书据”计征印花税的有（　　）。
A.专利实施许可合同
B.专利申请转让合同
C.商品房销售合同
D.土地使用权出让合同
E.土地使用权转让合同
【答案】ACDE
【解析】选项 B：按“技术合同”计征印花税。

44.下列所得中，按照支付、负担所得的企业或者机构、场所所在地确定所得来源地的有（　　）。
A.销售货物所得
B.利息所得
C.租金所得
D.动产转让所得
E.特许权使用费所得
【答案】BCE
【解析】选项 A：销售货物所得，按照交易活动发生地确定所得来源地。选项 D：动产转让所得，按照转让动产的企业或者机构、场所所在地确定所得来源地。

45.下列关于专项附加扣除的说法，符合个人所得税相关规定的有（　　）。
A.住房贷款利息扣除的期限最长不得超过 240 个月
B.直辖市的住房租金支出的扣除标准是每月 1500 元
C.同一学历的继续教育扣除期限不得超过 36 个月
D.赡养老人专项附加扣除的起始时间为被赡养人年满 60 周岁的当月
E.职业资格技术教育在取得相关证书的当年，按照 3600 元定额标准扣除
【答案】ABDE
【解析】选项 C：同一学历（学位）继续教育的扣除期限不能超过 48 个月。

46.下列行为，属于契税征税范围的有（　　）。
A.以抵债方式取得房屋产权
B.为拆房取料而购买房屋
C.受让国有土地使用权
D.以获奖方式取得房屋产权
E.将自有房产投入本人独资经营的企业

【答案】ABCD
【解析】选项 E：不缴纳契税。

47.依据《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法》的规定，计算各分支机构企业所得税分摊比例,需要考虑的因素有（　　）。
A.职工薪酬
B.期间费用
C.营业收入
D.资产总额
E.利润总额
【答案】ACD
【解析】总机构应按照上年度分支机构的营业收入、职工薪酬和资产总额三个因素计算各分支机构分摊所得税款的比例。

48.关于无形资产的企业所得税处理，下列说法正确的有（　　）。
A.无形资产的摊销,采用直线法摊销年限不得低于 10 年
B.外购商誉的支出，在企业整体转让或清算时扣除
C.自创商誉不得计算摊销费用扣除
D.通过债务重组方式取得的无形资产，以应收债权和支付的相关税费作为计税基础
E.作为投资的无形资产，有关合同约定了使用年限的，可按照约定的使用年限摊销
【答案】ABCE
【解析】选项 D：通过捐赠、投资、非货币性资产交换、债务重组等方式取得的无形资产，以该资产的公允价值和支付的相关税费为计税基础。

49.依据企业所得税的相关规定，企业取得的下列资金中，不计入企业收入总额的有（　　）。
A.增加企业实收资本的国家投资
B.无法偿付的应付款项
C.企业资产的溢余收入
D.企业使用后需归还财政的资金
E.按规定取得的增值税出口退税款
ADE
【答案】选项 AD：企业取得的各类财政性资金，除属于国家投资和资金使用后要求归还本金的以外，均应计入当年收入总额。选项 E：企业按规定取得的出口退税款不计入收入总额，作为其他应收款处理。
【解析】

50.在境内未设立机构、场所的非居民企业取得的下列利息所得，可享受企业所得税免税优惠的有（　　）。
A.国际金融组织向中国政府提供优惠贷款取得的利息所得
B.外国企业向中国居民企业提供优惠贷款取得的利息所得
C.外国政府向中国政府提供贷款取得的利息所得
D.国际金融组织向中国居民企业提供优惠贷款取得的利息所得
E.国际金融组织向中国非居民企业提供优惠贷款取得的利息所得
【答案】ACD
【解析】在境内未设立机构、场所，或虽设立机构、场所，但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联系的非居民企业，取得的下列所得免征企业所得税：
(1)外国政府向中国政府提供贷款取得的利息所得。
(2)国际金融组织向中国政府和居民企业提供优惠贷款取得的利息所得。
(3)经国务院批准的其他所得。
［知识点］非居民企业所得税优惠

51.下列应税车辆中，以“整备质量每吨”作为车船税计税单位的有（　　）。
A.挂车
B.货车

C.客车
D.乘用车
E.专用作业车
【答案】ABE
【解析】选项 CD：以"每辆”作为车船税计税单位。

52.下列支出中，准予在企业所得税前全额扣除的有（　　）。
A.企业按规定缴纳的财产保险费
B.烟草企业实际发生的，不超过当年销售（营业）收入 1.5%的广告费和业务宣传费
C.工业企业向保险公司借入经营性资金的利息支出
D.财产保险企业实际发生的，且占当年全部保费收入扣除退保金等后余额 18%的手续费及佣金支出
E.人身保险企业实际发生的，且占当年全部保费收入扣除退保金等后余额 18%的手续费及佣金支出
【答案】ACDE
【解析】选项 B：烟草企业的烟草广告费和业务宣传费支出，一律不得在计算应纳税所得额时扣除；选项 C：非金融企业向金融机构借入的经营性资金的利息支出，可以据实扣除。保险公司、融资租赁公司都属于金融机构；选项 DE：自 2019 年 1 月 1 日起，保险企业发生与其经营活动有关的手续费及佣金支出，不超过当年全部保费收入扣除退保金等后余额的 18%(含本数)的部分，在计算应纳税所得额时准予扣除；超过部分，允许结转以后年度扣除。

53.关于个人独资企业和合伙企业所得税核定征收管理的说法，正确的有（　　）。
A.核定征收可采用定额征收、核定应税所得率征收以及其他合理方式
B.实行核定征税的合伙企业投资者，不能享受个人所得税的优惠政策
C.企业经营多业的，根据其主营项目确定其适用的应税所得率
D.纳税人依照国家有关规定应当设置但未设置账簿的应采取核定征收
E.查账征收方式改为核定征税方式后，在查账征税方式下认定的年度经营亏损未弥补完的部分，可以继续弥补
【答案】ABCD
【解析】选项 E：实行查账征税方式的个人独资企业和合伙企业改为核定征税方式后，在查账征税方式下认定的年度经营亏损未弥补完的部分，不得再继续弥补。

54.下列船舶中，免征船舶吨税的有（　　）。
A.应纳税额在人民币 50 元以下的船舶
B.非机动驳船
C.警用船舶
D.吨税执照期满后 24 小时内不上下客货的船舶
E.自境外购买取得船舶所有权的初次进口到港的空载船舶
【答案】ACDE
【解析】选项 B：非机动船舶(不包括非机动驳船),免征船舶吨税。

55.下列所得中，属于《中新税收协定》中的特许权使用费所得的有（　　）。
A.缔约国一方居民向我国居民企业因专利违规使用单独收取的侵权赔偿费
B.我国居民王某向缔约国一方居民提供税务咨询服务取得的报酬
C.缔约国一方居民向我国居民企业提供商业情报取得的所得
D.缔约国一方居民向我国居民企业提供专有技术使用权而单独收取的指导费
E.我国居民企业向缔约国居民出口设备，在产品保证期内提供售后服务取得的报酬
【答案】ACD
【解析】单纯货物贸易项下作为售后服务的报酬，产品保证期内卖方为买方提供服务所取得的报酬，专门从事工程、管理、咨询等专业服务的机构或个人提供的相关服务所取得的所得不是特许权使用费，应作为劳务活动所得适用《中新协定》中营业利润的规定。

56.非居民个人取得的下列所得中，属于来源于中国境内所得的有（　　）。
A.在境外通过网上指导获得境内机构支付的培训所得
B.转让其在中国境内的房产而取得的财产转让所得
C.持有中国境内公司债券取得的利息所得

D.将专利权转让给中国境内公司取得的特许权使用费所得
E.将施工机械出租给中国公民在美国使用而取得的租金所得
【答案】BCD
【解析】除国务院财政、税务主管部门另有规定外，下列所得，不论支付地点是否在中国境内，均为来源于中国境内的所得：
(1)因任职、受雇、履约等在中国境内提供劳务取得的所得。
(2)将财产出租给承租人在中国境内使用而取得的所得。
(3)许可各种特许权在中国境内使用而取得的所得。
(4)转让中国境内的不动产等财产或者在中国境内转让其他财产取得的所得。
(5)从中国境内企业、事业单位、其他组织以及居民个人取得的利息、股息、红利所得。

57.关于耕地占用税的征收管理，下列说法正确的有（　　）。
A.免税学校内的经营性场所占用耕地，按当地适用税额缴纳耕地占用税
B.占用基本农田的，按照确定的当地适用税额加按150%征收
C.自纳税义务发生之日起10日内申报纳税
D.耕地占用税的征收管理,依照耕地占用税法和税收征收管理法的规定执行
E.纳税义务发生时间为纳税人收到自然资源主管部门办理占用耕地手续书面通知当日
【答案】ABDE
【解析】选项C：纳税人应自纳税义务发生之日起30日内申报纳税。

58.企业取得的下列收入中，属于企业所得税政策性搬迁补偿收入的有（　　）。
A.由于搬迁处置存货而取得的处置收入
B.由于搬迁、安置而给予的补偿
C.对被征用资产价值的补偿
D.对停产停业形成的损失而给予的补偿
E.搬迁过程中的资产毁损而取得的保险赔款
【答案】BCDE
【解析】选项A：企业由于搬迁处置存货取得的收入，应按正常经营活动取得的收入进行所得税处理，不属于搬迁补偿收入。

59.下列所得，可以减按10%的税率征收企业所得税的有（　　）。
A.符合条件的小型微利企业取得的所得
B.国家鼓励的软件企业第三个获利年度取得的所得
C.国家鼓励的重点集成电路设计企业，自获利年度起，第6年取得的所得
D.在中国境内未设立机构、场所的非居民企业，取得的来源于中国境内的所得
E.在中国境内设立机构、场所的非居民企业，取得与该机构、场所有实际联系的所得
【答案】CD
【解析】选项A：符合条件的小型微利企业取得所得，适用的税率为20%。选项B：国家鼓励的软件企业,自获利年度起,第1年至第2年免征企业所得税，第3年至第5年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。选项E：适用的税率为25%。国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，自获利年度起，第1年至第5年免征企业所得税，接续年度减按10%的税率征收企业所得税，C选项正确。

三、计算题（每题2分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）

（一）

位于某市郊区的物流公司，占地面积共计20000平方米，其中：办公区占地18000平方米，职工医院占地600平方米，幼儿园占地400平方米，内部绿化区占地1000平方米。2019年发生以下占地情形：
（1）经有关部门批准，3月份征用耕地20000平方米用于建设大宗商品仓储设施，当月收到办理占用耕地手续的书面通知并签订土地使用权出让合同。政府减免出让金1800万元、市政建设配套费用150万元后，公司实际缴纳出让金1200万元。另支付土地补偿费、青苗补偿费和地上附着物补偿费共计500万元。
（2）4月底无偿使用某免税单位占地面积为2000平方米的房产，用于存储大宗商品，租期一年。
（注当地适用城镇土地使用税年税额为6元/平方米、耕地占用税税额为20元/平方米、契税税率为3%）根据以上资料，回答下列问题：
60.2019年该物流公司征用耕地应缴纳耕地占用税（　　）万元。

A.20.00
B.30.00
C.33.33
D.40.00
【答案】D
【解析】该物流公司征用耕地应缴纳耕地占用税=20000×20/10000=40(万元)。

61.2019年该物流公司取得耕地的土地使用权应缴纳契税（　　）万元。
A.36.00
B.51.00
C.105.00
D.109.50
【答案】D
【解析】以协议方式出让的，其契税计税价格为成交价格。成交价格包括土地出让金、土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费、市政建设配套费等承受者应支付的货币、实物、无形资产及其他经济利益。该物流公司取得耕地的土地使用权应缴纳契税=（1200+1800+150+500）×3%=109.50（万元）。

62.2019年该物流公司无偿使用免税单位房产应缴纳城镇土地使用税（　　）万元。
A.0.40
B.0.45
C.0.80
D.0.90
【答案】A
【解析】（1）纳税单位无偿使用免税单位的土地，由使用人缴纳城镇土地使用税。（2）对物流企业承租用于大宗商品仓储设施的土地，减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税。该物流公司无偿使用免税单位房产应缴纳城镇土地使用税=2000×6×50%×8/12/10000=0.40（万元）。

63.2019年该物流公司除无偿使用免税单位的房产外，还应缴纳城镇土地使用税（　　）万。
A.5.7
B.10.8
C.11.4
D.12.0
【答案】C
【解析】（1）企业办的学校、医院、托儿所、幼儿园，其自用的土地，免征城镇土地使用税。（2）纳税人新征用的耕地，自批准征用之日起满1年时开始缴纳城镇土地使用税。(3)该物流公司还应缴纳城镇土地使用税=(18000+1000)×6/10000=11.4（万元）。

四、综合分析题（每题2分，由单项选择题和多项选择题组成。错选或多选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

（一）

某符合条件的软件企业，系增值税一般纳税人。企业会计核算2019年度主营业务收入1800万元，成本、费用等支出金额合计1350万元，实现会计利润450万元，年末增值税留抵税额22万元。2020年4月聘请税务师对其2019年度的企业所得税汇算清缴进行审核，发现以下业务未作纳税调整：
（1）10月赊销产品一批，不含税价款为200万元，合同约定2019年12月20日收款；但该款于2020年1月5日收讫，企业于实际收款日确认收入并结转成本160万元。
（2）营业费用账户中的广告费400万元，管理费用账户中的业务招待费20万元。
（3）研发费用账户中的研发人员工资及“五险一金”50万元、外聘研发人员劳务费用5万元、直接投入材料费用20万元，支付境外机构的委托研发费用70万元。
（4）11月购进并投入使用设备一台，取得增值税专用发票注明价款240万元、税款31.2万元，会计按直线法计提折旧，期限4年，净残值为0。所得税处理时企业选择一次性扣除政策。
（5）全年发放工资1000万元,发生职工福利费150万元,税务机关代收工会经费25万元并取得代收票据,职工教育经费110万元（含职工培训费用90万元）。
（注：该企业适用的城市维护建设税税率7%,教育费附加、地方教育附加征收率分别为3%、2%;该企业已过两免三减

半优惠期，适用的企业所得税税率 25%,不考虑软件企业的增值税即征即退）
请根据上述资料，回答下列问题：
64.2019 年该企业城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加的纳税调整额是（　　）万元。
A.0.84
B.0.48
C.1.44
D.3.84
【答案】B
【解析】2019 年该企业少缴城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加=（200×13%-22）×（7%+3%+2%）=0.48（万元），故应纳税调减 0.48 万元。

65.2019 年该企业广告费和业务招待费的纳税调整额是（　　）万元。
A.8
B.10
C.108
D.110
【答案】D
【解析】（1）广告费扣除限额=（1800+200）×15%=300（万元）＜400（万元），应纳税调增=400-300=100（万元）。（2）业务招待费扣除限额 1=20×60%=12（万元），扣除限额 2=（1800+200）×5%0=10（万元），应纳税调增=20-10=10（万元）。（3）2019 年该企业广告费和业务招待费的纳税调增额=100+10=110（万元）。

66.2019 年该企业研发费用的纳税调整额是（　　）万元。
A.90.00
B.93.75
C.98.25
D.108.75
【答案】B
【解析】（1）委托境外进行研发活动所发生的费用，按照费用实际发生额的 80%计入委托方的委托境外研发费用。委托境外研发费用不超过境内符合条件的研发费用 2/3 的部分，可以按规定在企业所得税前加计扣除。（2）实际发生额的 80%=70×80%=56（万元）〉境内符合条件的研发费用 2/3 的部分=（（50+5+20））×2/3=50（万元）。（3）2019 年该企业研发费用的纳税调减额=（（50+5+20+50））×75%=93.75（万元）。

67.下列关于企业新购进设备加速折旧政策的表述，正确的有（　　）。
A.能享受该优惠政策的固定资产包括房屋、建筑物等不动产
B.固定资产在投入使用月份的次月所属年度一次性税前扣除
C.企业当年放弃一次性税前扣除政策，可以在次年选择享受
D.企业选择享受一次性税前扣除政策，其资产的税务处理可与会计处理不一致
E.以货币形式购进固定资产，除分期付款或赊购外按发票开具时间确认购进时点
【答案】BDE
【解析】选项 A：能享受该优惠政策的固定资产是指除房屋、建筑物以外的固定资产。选项 C：企业根据自身生产经营核算需要，可自行选择享受一次性税前扣除政策。未选择享受一次性税前扣除政策的，以后年度不得再变更。

68.2019 年该企业职工福利费、工会经费和职工教育经费的纳税调整额是（　　）万元。
A.5
B.10
C.15
D45
【答案】C
【解析】（1）职工福利费的扣除限额=1000×14%=140（万元）＜150 万元，应纳税调增=150-140=10（万元）。（2）工会经费的扣除限额=1000×2%=20（万元）＜25 万元，应纳税调增=25-20=5（万元）。（3）职工教育经费的扣除限额=1000×8%=80（万元）＞20 万元（符合条件的软件企业发生的职工教育经费中的职工培训费 90 万元可以全额在税前扣除），无需纳税调整。

故2019年该企业职工福利费、工会经费和职工教育经费的纳税调整额=10+5=15（万元）。

69.2019年该企业应缴纳企业所得税（　　）万元。
A.66.26
B.70.76
C.71.44
D.72.51
【答案】C
【解析】设备购进额一次性税前扣除，应调减应纳税所得额=240-240/4×1/12=235（万元），2019年该企业的应纳税所得额=450+200-160-0.48+110-93.75-235+15=285.77（万元），2019年该企业应缴纳企业所得税=285.77×25%=71.44（万元）。

（二）

李某于2018年底承包甲公司，不改变企业性质，协议约定李某每年向甲公司缴纳400万承包费后，经营成果归李某所有。甲公司适用企业所得税税率25%，假设2019年该公司有关所得税资料和员工王某的收支情况如下：
（1）甲公司会计利润667.5万元，其中含国债利息收入10万元、从居民企业分回的投资收益40万元。
（2）甲公司计算会计利润时扣除了营业外支出300万元，系非广告性赞助支出。
（3）甲公司以前年度亏损50万元可以弥补。
（4）员工王某每月工资18000元，每月符合规定的专项扣除2800元、专项附加扣除1500元；另外王某2019年2月应从其他单位取得劳务报酬收入35000元。
根据以上资料，回答下列问题：
70.2019年甲公司纳税调整金额合计是（　　）万元。
A.250
B.260
C.290
D.300
【答案】A
【解析】（1）国债利息收入，免征企业所得税，应调减10万元。（2）符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益，免征企业所得税，应调减40万元。（3）非广告性质的赞助支出不得在税前扣除，应调增300万元。合计应调整金额=-10-40+300=250（万元）。

71.2019年甲公司应缴纳企业所得税是（　　）万元。
A.166.88
B.216.88
C.229.38
D.241.88
【答案】B
【解析】2019年甲公司应缴纳企业所得税=（667.5+250-50）×25%=216.88（万元）。

72.2019年李某承包甲公司应缴纳个人所得税是（　　）元。
A.64630
B.93360
C.111670
D.132670
【答案】B
【解析】（1）李某承包甲公司当年取得的经营所得=（667.5-216.88-400）×10000=506200（元）。（2）李某经营所得的应纳税所得额=506200-60000=446200（元），适用的税率为30%，速算扣除数为40500元，2019年李某承包甲公司应缴纳个人所得税=446200×30%-40500=93360（元）。

73.2019年12月，甲公司应预扣预缴王某的个人所得税是（　　）元。
A.261
B.522
C.1410

D. 6661
【答案】A
【解析】(1)1 月累计预扣预缴应纳税所得额=18000-5000-2800-1500=8700(元),1 月被甲公司预扣预缴的个人所得税=8700×3%=261(元)。(2)2 月累计预扣预缴应纳税所得额=18000×2-5000×22800×2-1500×2=17400(元),2 月被甲公司预扣预缴的个人所得税=17400×3%-261-261(元)。

74. 王某的劳务报酬应预扣预缴的个人所得税是（　　）元。
A. 4680
B. 5600
C. 6400
D. 8400
【答案】C
【解析】王某的劳务报酬应预扣预缴的个人所得税=35000×（1-20%)×30%-2000=6400(元)。

75. 王某 2019 年个人所得税汇算清缴的时候，应退个人所得税是（　　）元。
A. 3500
B. 3600
C. 6400
D. 7920
【答案】B
【解析】(1)王某全年工资薪金所得被预扣预缴的个人所得税=(18000×12-5000×12-2800×12-1500×12)×10%-2520=7920(元)。(2)王某全年综合所得的应纳税所得额=18000×12+35000×(1-20%)-5000×12-2800×12-1500×12=132400(元),全年应缴纳个人所得税=132400×10%-2520=10720(元)。(3)王某 2019 年个人所得税汇算清缴时,应退个人所得税=7920+6400-10720=3600(元)。